

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 427 del 23/09/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 218 del 23/09/2022

OGGETTO:

PNRR M2C4-2.2 (Legge 160/2019 art. 1 c. 29 e ss. - Annualità 2022).
Intervento di *"Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul lungomare Ulisse, ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido e Fiasco Baldaia"*. - Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.-

LOTTO CUP: C87H22001630006

LOTTO CIG: 9375232E2E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con l'art.1, comma 29 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, «bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», è stato previsto, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche:

- efficientamento energetico;
- sviluppo territoriale sostenibile;

-l'art.1, comma 30, della Legge n° 160 del 2019, attribuisce il contributo ai comuni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G);

-il decreto 30 gennaio 2020 del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, disciplina le modalità di attuazione a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.L. Crescita;

-il contributo destinato al Comune di Squillace ammonta a 50.000 euro;

-con deliberazione n° 74 del 16.07.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul lungomare Ulisse, ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido e Fiasco Baldaia"* di Squillace, redatto dall'arch. Antonio Macaluso, per l'importo complessivo di € 50.000,00 suddiviso in € 38.095,59 per lavori a base d'asta, € 1.553,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 10.351,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che:

-l'intervento è finanziato con il contributo di cui alla Legge n. 160/2019, confluito nell'ambito dei Fondi PNRR Next Generation EU alla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"

-con procedura telematica semplificata sulla piattaforma telematica ASMEL, al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico, in data 23/08/2022 è stata avviata procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n° 76/2020 convertito con la L. n° 120/2020 e modificato dal D.L. n° 77/2021 convertito con la L. n° 108/2021;

-entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 13:00 del giorno 29/08/2022, è pervenuta sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecom, l'offerta della ditta P.A. Costruzioni Generali srl di Catanzaro;

Evidenziato che con propria determinazione n° 373 del 29/08/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all'impresa P.A. Costruzioni Generali srl, con sede in via C. Cattaneo snc, 88100 Catanzaro, con il ribasso del 4,231 % e, quindi, per l'importo netto di € 36.483,77, a cui vanno sommati € 1.553,38 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 3.803,71;

Preso atto dell'attestazione del RUP, prot. n° 5769 in data 23/09/2022, di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, resa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, in seguito alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta P.A. Costruzioni Generali srl;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine

generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'affidamento del servizio;

Divenuta, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di aggiudicare, in via definitiva, i lavori di che trattasi all'impresa P.A. Costruzioni Generali srl, con sede in via C. Cattaneo snc, 88100 Catanzaro, con il ribasso del 4,231 % e, quindi, per l'importo netto di € 36.483,77, a cui vanno sommati € 1.553,38 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 3.803,71;
2. di stabilire che la determinazione n° 373 del 29/08/2022 ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP prot. n° 5769 del 23/09/2022, che ha accertato il possesso definitivo in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;
3. di disporre l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
4. di dare atto che l'iniziativa de qua è finanziata con i contributi meglio descritti in premessa;
5. di accertare l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

